

K.br.67/2012

U IME CRNE GORE

VIŠI SUD U PODGORICI, kao prvostepeni, u vijeću sastavljenom od sudije Predraga Tabaša, kao predsjednika vijeća, i sudija Sekulić Verice i Jočić Vesne, kao članova vijeća, uz učešće Slobodanke Novčić, kao zapisničara, u predmetu optuženog V. R., zbog krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika, koga brani V. P., advokat iz Podgorice po službenoj dužnosti, odlučujući po optužnici Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Kt.br.178/11-2 od 16.05.2012. godine, koju je na glavnom pretresu zastupala M. S., zamjenik VDT-a u Podgorici, nakon održanog glavnog i javnog pretresa, dana 03.10.2013. godine, u prisustvu zastupnika optužbe, optuženog i njegovog branioca, nakon tajnog vijećanja i glasanja dana 15.10.2013. godine donio je i istog dana javno objavio

P R E S U D U

Optuženi: V. R., zvan „R.“, JMBG ..., od oca S. i majke S., rođene D., rođen godine u P..., sa prebivalištem u B...-Opština D..., državljanin Crne Gore, mašinbravar, nezaposlen, neoženjen, završio srednju mašinsku školu, lošeg imovnog stanja, osudjivan i to: presudom Višeg suda Podgorica, K.br. 212/96 od 09.07.1997. godine, za krivično djelo teški slučaj razbojničke kradje i razbojništva i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 58/94 od 25.02.1998. godine, za krivično djelo iz čl. 159. Krivičnog zakonika CG i krivično djelo iz čl. 152. st. 1. KZ CG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca i 20 dana, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 00/3790 od 28.10.2002. godine, za krivično djelo oduzimanje motornog vozila i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 498/04 od 18.01.2005. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ RCG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 03/9745 od 07.03.2005. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ RCG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci zatvora, presudom Osnovnog suda u Podgorici, K.br. 04/1082 od 15.04.2009. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 190. st. 1. KZ CG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Danilovgradu, K.br. 68/09 od 26.01.2010. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ CG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 100 dana i presudom Višeg suda u Podgorici, K.br. 148/09 od 01.03.2010. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 143. u vezi čl. 20. KZ CG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, nalazi se u pritvoru od 22.11.2011. godine.

Zato što je:

Noću između 20. i 21.11.2011. godine, u B..., Opština D..., u blizini rijeke M..., iz nehata lišio života oštećenog Š. M., na način što je trenutku kada mu je oštećeni preko ograde dodavao u ruke vazdušnu pušku marke „...“ model ..., clasic, cal. ..., fabričkog broja ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., u koju je optuženi prethodno stavio projektil-dijabolu, povukao za oroz i tako ispalio projektil-dijabolu, koja je oštećenog pogodila u predjelu grla, nanoseći mu strijelnu ranu utrelinu, usljed koje je, zbog zatvaranja disajnih puteva na nivou grkljana, nastalim otokom i krvnim podlivom u okolini kanala rane ustrelina, kod oštećenog u periodu do 12,00 sati nakon povredjivanja, nastupila smrt, iako je bio svjestan da na taj način oštećenog može lišiti života, ali je olako držao da do toga neće doći, odnosno da posledica neće nastupiti,

čime je izvršio krivično djelo nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika Crne Gore

Pa ga sud primjenom, citirane zakonske odredbe, te odredbe čl. 4,5,6,7,8,14,16,32,36,42. i 51. Krivičnog zakonika, te odredbi čl. 226, 229. i 374. Zakonika o krivičnom postupku

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, u koju kaznu mu se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 22.11.2011. godine od 11,00 časova, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Oštećena porodica se radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahtjeva upućuje na redovnu građansku parnicu.

Dužan je optuženi da na ime troškova krivičnog postupka-sudskog paušala plati ovom sudu novčani iznos od 100,00 eura, te da na ime ostalih troškova krivičnog postupka plati novčani iznos od 596,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka, Sud odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

II. Na osnovu čl. 75. u vezi čl. 66. Krivičnog zakonika, Sud optuženom izriče

I to: vazdušnu pušku marke „...“ model ..., classic, cal. ..., fabričkog broja ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., kao predmeta upotrijebljenog za izvršenje krivičnog djela.

O b r a z l o ž e n j e

Optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Kt.br.178/11-2 od 16.05.2012. godine, optuženom V. R. stavljeno je na teret izvršenje krivičnog djela ubistvo iz čl.143 Krivičnog zakonika, pri kojoj optužnici je njen zastupnik u cjelosti ostao do završetka glavnog pretresa, predlažući sudu u završnoj riječi da optuženog oglasi krivim i osudi po zakonu.

Optuženi V. R. je u svojoj odbrani u prethodnom postupku od 22.11.2011. godine, naveo, da je kritičnog dana krenuo u ribolov sa oštećnim, kako bi pregledao neke bubnjeve za ribu, da je tom prilikom uzeo pušku i jednu lampu, ako slučajno naidje na neku patku ili nešto, da su krenuli polako, pregazili vodu, pa kako nije bilo ribe u bubnju, krenuli su da se vraćaju nazad. Bili su mokrih nogu, pošto su gazili vodu i u povratku su trebali da preskoče neke žice koju je postavio i ugradjivao neki sin inspektora. Kroz jednu žicu su prošli, ali su drugu morali da preskoče. Prvi je preskočio on, pošto je oštećenom ruka bila povrijedjena. Prije nego što je preskočio ogradu, vazdušnu pušku koja je bila sa optikom dao je oštećenom, jer je ranije imao problema sa optikom i zato što puška nije bila njegova već tudja, pa nije želio da se puška ošteti. Pošto je preskočio ogradu rekao je oštećenom da mu doda pušku ali da pripazi na optiku. Dohvatio je pušku ali je žica zakačila optiku i ono “tas” (došlo je do opaljenja). Uzeo je lampu od oštećenog Š. i osvijetlio ga, kada je vidio tačku koja je izgledala kao kap krvi. Pitao je oštećenog je li nagrdjen, povrijedjen, na što mu je on odgovorio “ne, nije ništa”. Potom je rekao oštećenom da krenu, jer su im noge bile mokre, pa su nastavili put ka kući. U neko zlo doba neko je naišao i on je sa lampom pokušao da zaustavi auto, ali se to auto nije zaustavilo, jer je vjerovatno vozač kod njega vidio pušku, odnosno vozilo se zaustavilo, pa se vratilo u rikverc i brzo se udaljio. Nastavili su ka kući, gdje su se dolaskom presvukli. Nije bio siguran da li su jeli. Pitao je oštećenog “možeš li” misleći na grlo, na što mu je oštećeni rekao “mogu nije ništa strašno”. Zatim su legli, s tim što je on ostao malo da gleda televizor, dok je oštećeni pošao da ugrije ruke. Nakon toga je zaspao i kada se ujutro probudio našao ga je. U početku ga nije vidio, osim da ga nema u krevetu, pa je izašao napolje i dozivao ga po imenu “Š., Š.”. Kako je vidio da ga napolju nema, krenuo je da se vraća i zatekao ga pored jedne stolice kod peći. Počeo je da ga doziva “Š., Š.”, da ga šamara i poliva vodom. Tu je došlo do prekida filma, prekrpio je Š. čaršafom misleći što dalje da radi. Dalje je naveo, da na računu nije imao 0,2 centa, odnosno imao ih je u toku dana, ali ne i uveče, tako da nije znao što da radi. Naveo je, da je oštećeni čovjek koji je najviše činio za njega od sve rodbine nakon izlaska iz zatvora, kao i njegove dvije sestre. Optuženi se izjasnio da nije u mogućnosti da dalje iznosi odbranu, jer mu glava puca, nakon čega mu je tužilac koji je rukovodio saslušanjem rekao, da će imati prilike da sve objasni.

U odbrani na glavnom pretresu optuženi je naveo, da se dijelom osjeća krivim za smrt oštećneog Š. M., te da je sa pok. Š., kojeg je zvao “C.”, kritične noći sjedio kući, a onda su obojica krenuli kod njegovog rodjaka V., čija se kuća nalazi u blizini. U kući nijesu nikog zatekli, pa je on prišao kući, dok je Š. ostao da ga čeka nakapiji. Tom prilikom ostavio je dva špila karata na stolu, a onda iz kuće uzeo jednu vazdušnu pušku, koja mu je trebala jer je sjutradan trebao da podje da vadi mreže i zbog ptica koje cijepaju mreže. Odatle su on i Š.

krenuli ka rijeci M..., gdje su prethodno bili postavili dva bubnja i gdje je namjeravao da baci mrežu. Spustili su se do rijeke i obojica zagazili u vodu, sve do mjesta gdje su se nalazili bubnjevi. Izvadio je bubnjeve iz vode i vidio da u njima nema ribe, pa su odatle nastavili ka jednom uskom dijelu rijeke gdje je plitko kako bi postavili preže. Optuženi je dalje naveo, da je tom prilikom sa sobom poveo i tri kera, od kojih je dva držao na povodcu. Kretali su se u pravcu kuće N. M. koja je na nekih 100 m od mjesta gdje je kasnije Š. pogodjen. Kako N. takodje ima lovačke kerove, nije htio da se približava njegovoj kući, jer bi kerovi odmah zalajali. To se dešavalo izmedju 22,30 i 23,00 sata. Kako je uz rijeku postojala jedna ograda, krenuo je da preskoči tu ogradu, ali se plašio da mu puška ne zakači za ogradu, iz kog razloga je pušku dao Š., koju pušku je držao u jednoj ruci, a u drugoj baterijsku lampu. Potom je on preskočio ogradu, a zatim je Š. rekao da mu doda pušku, što je Š. i učinio i pružio mu pušku koju je držao negdje po sredini, jer je bila dosta teška, s tim što je cijev bila okrenuta ka Š.. Dalje je naveo, da se plašio da optika od puške ne zapne za žicu, jer je tu istu pušku imao kod sebe i nekih 10 do 15 dana ranije, kada se pomjerio optički nišan. Iz tog razloga je pušku uhvatio u predjelu kundaka, gdje se nalazio obarač, provukao prst i pritisnuo obarač u trenutku kada je uzimao pušku i ona je opalila. Optuženi je objasnio, da je desnom rukom uhvatio pušku, dok je lijevom držao kerove. Vidio je kako se baterijska lampa spustila. Kako Š. ništa nije govorio, pitao ga je "pogodih li te, što je bilo", na što mu je Š. odgovorio "ništa, dobro je". Zatim je zatražio do Š. da podigne lampu, što je Š. i učinio i tada je na njegovom vratu vidio jednu crvenu tačku, iz koje je curilo malo krvi. Pomislio je da ga je samo okrznuo i nije znao da ga je direktno pogodio. Odatle su krenuli u pravcu kuće, s tim što je usput pitao Š. "je li mu dobro", s namjerom da ga vodi u bolnicu, ali Š. to nije htio, govoreći mu da mu je dobro. Zatim je naišlo jedno vozilo koje je pokušao da zaustavi u namjeri da ga u to vozilo prebaci do kuće, ali se po mišljenju optuženog vozač prepao kada je kod njega vidio pušku i kerove, pa se vratio u rikverc i otišao. Dolaskom kući, ponovo je pitao Š. "je li mu dobro i kako se osjeća", na što mu je on odgovorio "da ga malo grebe grlo". Potom je legao u krevet i upalio televizor, dok je Š. otišao da ugrije ruke kod šporeta, gdje je sjeo na jednu stolicu. Nije mogao da se izjasni da li su prethodno večerali, osim da je u jednom trenutku zaspao. Sjutra ujutro se probudio i vidio da Š. nema u krevetu, jer je sa mjesta gdje se nalazio njegov krevet to mogao da vidi, ali ne i šporet, odnosno mjesto gdje je Š. sjedio i grijao. Pomislio je da je Š. izašao ispred kuće, pa je i on izašao, dozivao ga "C.,C.", ali ga nije bilo. Potom je ponovo ušao u kuću i pored šporeta zatekao Š. kako leži. U prvi mah nije znao što mu je, već mu je prišao i kada ga je dohvatio, vidio je da je hladan. Polio ga je vodom, šamarao ga misleći da nije mrtav i da će ga povratiti, ali uzalud. Tada mu je pao mrak na oči, htio je da se ubije. Uzeo je pištolj koji je prislanjao na čelo i stavljao ga u usta. Nije znao što da radi, jer je Š. bio dobar čovjek, iskren prijatelj. Dalje je naveo, da je 15-tak dana ranije Š. ujeo njegov pas i da su tom prilikom bili u Urgentnom centru kako bi se Š. ukazala pomoć, te da se sjeća da se Š. tom prilikom nije prijavio u bolnicu svojim pravim imenom i prezimenom, već sa nekim talijanskim imenom, a što mu je rekao i jedan radnik iz obezbedjenja i to prilikom pokušaja da udje i vidi Š., kada mu je taj radnik obezbedjenja rekao da takvog lica nema, već samo neko lice sa talijanskim imenom i prezimenom, kojeg je ujeo pas. Iz tog razloga je kritične noći, a nakon povredjivanja pitao Š. da li on ima neki dokument izdat od strane Kosova, u slučaju da sjutradan podju kod doktora, na što mu je Š. rekao da ima i iz neke crne torbice izvadio dokument, govoreći mu da ne smije da se predstavi pravim imenom i prezimenom, niti legitimše sa ličnom kartom, jer je pravosnažno osuđen i mora na izdržavanje kazne. Tom prilikom mu je Š. rekao da uzme i baci tu ličnu kartu u peć, što je on i učinio. Dalje je naveo, da su on i Š. te noći razgovarali i da je Š. pristao da sjutradan podju u bolnicu, gdje bi rekao da se sam povrijedio vazdušnom puškom. Dalje je objasnio, da je mjesto na rijeci M... na kojoj je postavio mrežu, udaljeno od kuće oko 3 km, da je njemu i Š. trebalo negdje oko pola sata da dodju kući, otprilike, da je od tog mjesta do mjesta gdje je Š. povrijedjen razdaljina nekih kilometar ipo, da je ta ograda dugačka nekih 300 metara, da se radi o visočijoj ogradi, pokazujući da je ta ograda visine do njegovih ramena, pritom navodeći da je on visok 1,75 cm, da se radilo o pletenoj ogradi od žice, da ogradu nije preskočio, već je zaobišao sa kerovima, a da Š. nije ni imao potrebe da preskače ogradu, jer je imao mogućnost da izadje na kapiju i ide kući. Takodje je objasnio, da je oštećenom Š. dao pušku iz razloga, što je put kojim je zaobilazio ogradu bio blatnjav, da su putem postojale neke vrbe, pa se plašio da tim putem nosi pušku, te da su nakon

povredjivanja za 15 minuta stigli kući, gdje je isprobavao pušku za vrijeme dok se Š. nalazio u VC-u, tako što je nekoliko puta pucao u zid, te da je po izlasku Š. iz VC-a rekao, da je puška jaka i nudio mu da gadje iz nje, ali je to Š. odbio govoreći mu "R., ja sam se mučio i krečio, a gdje sada da gadjem". Optuženi je dalje naveo i objasnio, da se sa oštećenim Š. upoznao u zatvoru, da mu je oštećeni pomogao da renovira kuću po izlasku iz zatvora više nego rodjaci koji su tu živjeli, da mu nije bio dužan zbog toga, ali je on ipak imao namjeru da proda plac, povede Š. na operaciju bruha i da mu novca koliko mu treba. Takodje je objasnio, da je po povratku kući zajedno sa Š., kritične noći zaspao nakon nekih 40 minuta otprilike, da je prije toga popio 3 ili 4 velike čase vina, iz razloga sto mu je bilo krivo što se Š. povrijedio, da je razgledao ranu kod Š. po dolasku kući, navodeći da je ona izgledala kao jedna tačka na kojoj je bila sasušena krv. Tom prilikom pitao je oštećenog Š. da li ga rana boli, na što mu je on odgovorio, da ga samo malo grebe. Optuženi je dalje objasnio, da je sjutradan nakon što je zatekao oštećenog Š. mrtvog krenuo za Podgoricu, da je usput stopirao jedno vozilo koje ga je odvezlo do Osnovnog suda, gdje je izašao i najprije pomislio da ode u policiju i da se prijavi, a onda je krenuo preko pješačkog mosta u blizini mosta Milenijum, stao na sred tog mosta, izvadio pištolj koji je imao kod sebe držeći ga u rukama i tako stajao na mostu jedno vrijeme, a nakon toga je prešao most, s tim što je prethodno pištolj bacio u Moraču. Usput je sreo neke poznanika čijih se imena nije mogao sjetiti, kojem je ispričao što se desilo. Nakon toga se vratio u B..., da bi isto veče uzeo pušku i otišao kod R. N., kome je bila slava. Dalje je naveo, da ga je nakon toga R. N. vraćao kući u B., kojom prilikom mu je ispričao što se desilo, a po dolasku ispred kuće R. je vidio pokojnog Š.. Potom ga je R. iz B. odvezao do stare Vatrogasne u jedan lokal gdje je ostao do kasno, odatle je otišao prema Starom Aerodromu gdje je dočekao zoru, da bi zatim otišao u jedan lokal kod solitera "pomorandža" na Tuškom putu gdje je dobio poziv od jednog druga P. D., koji ga je pitao gdje je i zahtijevao od njega da se vide. P. mu je rekao da je u lokalu kod S. koji se nalazio u soliteru zvani "limun", nakon čega je pristao da podju u taj lokal i pored toga što je nekoliko dana ranije sa S. imao sukob. Po dolasku ispred tog lokala sreo se sa D. koji mu je tom prilikom rekao, da je od žene saznao da je bio na televiziji i zamolio ga da udju u lokal da nešto pojede i popije, a nakon toga da pozovu izvesnog "T.". U jednom trenutku pojavio se brat izvjesnog Ž., koji radi u policiji, koji je pozvao potom interventnu policiju koja je došla i uhapsila ga.

Nakon što je optuženom predložen njegov iskaz koji je zabilježen audio i vizuelno koji je zabilježen pred VDT Podgorica, dana 22.11.2011. godine, upitan da pojašni razlike u svojim odbranama tada i na glavnom pretresu, optuženi nije mogao da objasni zašto je u svojoj odbrani pred tužilaštvom rekao da je preskakao žicu, a na glavnom pretresu da je zaobilazio ogradu, odnosno da je nije preskakao. Pritom objašnjavajući da je više puta iz vazdušne puške pucao kući i to prije događaja, obzirom, da je istu pušku nekih 15-tak dana ranije uzimao od V. Z. uz njegov pristanak, da nikada ne bi ubio oštećenog Š. u kući, sve i da mu je bio najveći krvnik, navodeći, da se događaj desio onako kako je to opisao u svojoj odbrani na glavnom pretresu. Dalje je objasnio, da je sjutradan nakon što je pronašao Š. mrtvog kod njega kući dolazila žena V. Z. i tražila mu da vrati pušku. Pitajući ga tom prilikom da li je pušku prodao, na što joj je on odgovorio "ne J., puška je u kući". Nije mogao da se izjasni da li je J. pokušavala da udje u kuću, a i da je htjela nije mogla od pasa, pa joj je rekao da će on donijeti pušku, jer se u tom trenutku nalazio u šoku zbog svega što se dogodilo. Objasnio je da je pok. Š. pokrio, iz razloga da ga psi ne bi dirali, jer tri od šest pasa koje ima spavaju u kući. Objasnjavajući zašto je pušku ostavio kod R. N., optuženi je naveo, da je pušku kod R. donio, jer je imao namjeru da se preda policiji, ali to nije učinio, jer se napio na slavi. Objasnio je da je kod njega nastupila blokada kada je vidio da je Š. mrtav, te iz tog razloga nikoga nije pozivao, niti događaj prijavio policiji, niti se mogao sjetiti da mu je R. N. u kući, a nakon što je vidio mrtvog Š. nešto govorio jer je bio pijan. Pri ovakvoj odbrani optuženi je ostao do završetka glavnog pretresa.

Branilac optuženog po službenoj dužnosti adv. V. P. u završnoj riječi naveo, da provedenim dokazima na glavnom pretresu nijesu potvrđeni navodi optužnice, da je optuženi V. R. izvršio krivično djelo ubistvo iz čl. 143. Krivičnog zakonika, već bi se eventualno u njegovim radnjama mogli steći bitni elementi bića krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika, pa je predložio sudu da optuženog oglasi krivim za to krivično djelo, pritom cijeneći sve oklašavajuće okolnosti na njegovoj strani i istom odmjeri adekvatnu kaznu.

Sud je u dokaznom postupku saslušao ovlašćenog predstavnika oštećene porodice oštećenog Š. M., njegovog brata Š. R., svjedoke R. N. i V. J., te na saglasan predlog stranaka pročitao iskaz svjedoka B. J., sa zapisnika o saslušanju svjedoka Kti.br. 32/11 od 20.12.2011. godine, pročitao zapisnik o uvidjaju VDT Podgorica, Ktr.br. 869/11 od 22.11.2011. godine, izvještaj o analizi alkohola u krvi kod oštećenog KC CG Odjeljenja za sudsku medicinu Uz.br. 1832 od 23.11.2011. godine, službenu zabilješku Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, sačinjene povodom vršenja uvidjaja na licu mjesta, izvještaj Uprave policije-Ispostava Danilovgrad o kriminalističko teničkom pregledu lica mjesta 2011/309 od 22.11.2011. godine, službenu zabilješku Uprave policije PJ Podgorica Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, službenu zabilješku Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad o lišenju slobode V. R. sačinjena od strane interventnog voda PJ Podgorica, izjava držaoca stana R. N. od 22.11.2011. godine, zavedena u Ispostavi Danilovgrad pod brojem Ku.br. 98/11 od 22.11.2011. godine, potvrda Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, o ulaženju u stan i druge prostorije svjedoka R. N., zapisnik Uprave policije PJ Podgorica Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, o pretresanju stana i drugih prostorija svjedoka R. N., potvrda Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, o privremeno oduzetim predmetima od svjedoka R. N., potvrda Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad Ku.br. 98/11 od 22.11.2011. godine, o privremeno oduzetim predmetima od optuženog V. R., akt Uprave policije PJ Podgorica EKP za suzbijanje krvnih delikata br. 22-240/11-30813/1 od 01.12.2011. godine, akt Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava kriminalističke policije br. 17-22/23-9614 od 23.11.2011. godine, te vrši uvid u prateću bazu podataka, skicu lica mjesta, fotodokumentaciju Uprave policije Ispostava Danilovgrad br. 18-04-240/11-309, izvještaj o balističkoj analizi br. 5142/11 sačinjenog od strane stalnog sudskog vještaka balističara M. M., te saslušao ovog vještaka na glavnom pretresu, pročitao obdukcioni zapisnik S.br. 163/2011 sačinjen od strane stalnog sudskog vještaka obducenta prof. dr. Č. D., te saslušao ovog vještaka na glavnom pretresu, na saglasan predlog stranaka pročitao izvještaj Uprave policije Forenzički centar Danilovgrad o DNK vještačenju br. 5141/11 sačinjen od strane vještaka forenzičke genetike K. S. i izvršio uvid u fotodokumentaciju koja je sastavni dio izvještaja, izvještaj Uprave policije Forenzički centar u Danilovgradu od trasološkog vještačenju garderobe oštećenog Š. M. i noža br. 5069-1/11 sačinjenog po vještaku trasologu D. G., te izvještaj Uprave policije-Forenzički centar u Danilovgrad o daktiloskopskoj pretrazi papilarnih linija br. 1084/11-1 i izvod iz KE za optuženog Uprave policije PJ Podgorica od 20.12.2011. godine.

Ovlašćeni predstavnik porodice oštećenog sada pok. Š. M., njegov brat Š. R. je u svom iskazu naveo, da nema neposrednih saznanja vezanih za smrt svoga brata, koga je podizao od njegove četvrte godine, jer im je majka umrla kada je M. imao dvije godine, a otac kada je imao četiri godine, da se po odlasku na odsluženje vojnog roka na Cetinje više nije vraćao kući, već je po njegovim saznanjima otišao za Italiju, tako da se nijesu gledali 20 godina, sve dok ga italijanske vlasti nijesu vratile na Kosovo, odnosno Peć, gdje je M. boravio 4-5 mjeseci, nakon čega je pobjegao u Crnu Goru, Titograd, jer je na Kosovu nešto mutio i bio osuđen na 13 mjeseci zatvora. Kao predstavnik oštećene porodice ostavio je sudu da utvrdi krivicu optuženog, dok se o imovinsko pravnom zahtjevu nije izjašnjavao.

Svjedok R. N. je u svom iskazu u prethodnom postupku naveo, da mu je 21.11. bila slava, da je oko 12,00 časova istog dana kod njega kući došao optuženi V. R. i zamolio ga, da ga kolima prebaci u selo B..., kako bi nahranio pse. Tom prilikom V. je kod sebe imao jednu kesu sa granulama i kostima. Ponudio je V. da se počasti i nešto pojede, što je on i prihvatio, da bi potom krenuli u B... do njegove kuće. Na pola puta V. ga je zamolio da se sa njim ponovo vrati kod njega kući, nakon što nahrani pse, ali on to nije želio, pa je rekao V. da mora da svrati kod tetka, koji živi 5,6 km dalje od kuće V., rekavši mu da će za 5-10 minuta ponovo naići do njegove kuće, što nije učinio, već je drugim putem izašao na magistralu i otišao kući. Istog dana oko 21,00 sat u kuću mu je došao V. R. i sa sobom donio vazdušnu pušku, koja je imala optički nišan, koju mu je odmah uzeo i stavio je u malo WC koje je bilo pored ulaznih vrata. Gosti koji su se nalazili na slavi su se nasmijali kada su vidjeli V. sa puškom, iako ga nijesu poznavali, obzirom, da je po ulasku odmah počeo nešto da izvodi, da mjauče i da se glupira. U kući se zadržao nekih 2 sata, pri čemu je popio 3-4 čaše crnog vina. Rekao je V. da će ga on prebaciti kući, ali mu je auto bilo parkirano kod Tehničke škole, gdje je prethodno ostao bez goriva, pa su sa vozilom njegovog sestrice B. J. najprije krenuli da kupe gorivo, a potom ga sipaju u njegovo auto kako bi V. prebacio u B... Na benzinskoj pumpi kod Hrama nasuli su bidon goriva, nakon čega su došli do Tehničke škole, u namjeri da naspu gorivo, ali su tada primijetili da su bidon zaboravili na pumpi. Zamolio je svog sestrice da se vrati po bidon, dok su on i V. ostali da čekaju kod vozila. Tada mu je V. oslovljavajući ga sa "kume" ili "Njoko", nije mogao da se sjeti rekao "napravio sam zlo". Pitao ga je o čemu se radi, kakvo je zlo napravio, na što mu je on odgovorio "ubio sam čovjeka". U početku je pomislio da je pijan i da priča gluposti, zamolivši ga da ga sa takvim pričama ne prepada, ali se V. zakleo u mrtvog oca da je to istina i da će mu pokazati. U tom trenutku došao je njegov sestrice J., sipali su gorivo u auto, ali vozilo nije moglo da upali, pa su nekim kanapom njegovo vozilo vezali za vozilo sestrice i na taj način pokušavali da ga vuku i stave u pogon. Za to vrijeme V. je bio u vozilu sa njegovim sestricom. Vozilo su tako vukli sve do stadiona "C... s..." gdje je uspio da ga upali, nakon čega su se zaustavili da odvežu kanap, kada je vidio da je V. zaspao u vozilu njegovog sestrice. Kako nijesu mogli da ga probude, ispričao je sestricu što mu je V. rekao i zamolio ga da ništa ne priča kući, a zatim sjeo u vozilo sestrice i krenuo da V. prebaci u B... Dolaskom u blizini kuće V. probudio ga je i rekao mu da mu pokaže ono što mu je prethodno ispričao. Dolaskom ispred kuće vidio je da je privezan jedan veliki pas i to za stub od nastrešnice, koji je odmah počeo da reži. Pokušavao je da pridje ulaznim vratima, ali se V. u tom trenutku sapleo i pao. Po ulasku u kuću sa lijeve strane od ulaznih vrata nalazila su se dva kauča i tri psa koja su ležala na kauču, dok se sa desne strane nalazio neki krevet i niži sto, ispred koga je bila drvena stolica, koju je V. nogom gurnuo u stranu, a zatim čučnuo pored neke gomile robe i neke vreće za spavanje, razgrnuo robu, kada je vidio čovjeka smedje kose, kraće podšišanog. Bio je u totalnom šoku i u strahu za svoj život, jer nije znao da li će V. pustiti pse na njega. Pitao je V. što će da radi, na što mu je on odgovorio da mu je teško što je to napravio, da mu je pištolj slučajno opalio i da je tog čovjeka pogodio u vrat, da se taj čovjek mučio, da je pokušao da mu pomogne, ali da nije uspio. Takodje mu je rekao da se to dogodilo prethodnog dana, odnosno 20 novembra. Na njegovo pitanje ko je taj čovjek, V. mu je odgovorio da mu je to prijatelj za Kosova, da mu je spalio dokumenta nakon smrti i da taj čovjek ne zaslužuje da ga negdje baci, nego da će vidjeti da mu negdje iskopa grob i sahrani ga. V. je potom od njega tražio da ga prebaci do Podgorice do Stare vatrogasne, s tim što su prethodno svratili do kuće, gdje je zamolio svog sestrice J. da krene sa njima do Stare vatrogasne, gdje je V. izašao, nakon čega su se njih dvojica vratili kući, gdje je ukućanima ispričao što je vidio i odlučio da podje u policiju i to prijavi. Svjedok je dalje naveo, da mu V. prilikom odlaska sa slave nije tražio pušku, niti nož koji je prethodno donio sa sobom, a odbijao je da ponese jaknu žute boje.

U svom iskazu na glavnom pretresu ovaj svjedok je naveo, da mu je dana 21.11.2011. godine, bila slava "Arandelovdan", te da je kod njega u kući toga dana između 11,00 i 12,00 časova došao V. R., sa kojim se zna još iz osnovne škole i sa kojim se povremeno gledao. Posjedio je neko vrijeme, a zatim ga je prebacio do

njegove kuće u B..., kako bi nahranio neke pse. Tada je rekao V. da mora da svrati kod tetke i obidje je, što je bio izgovor da se vrati kući, obzirom, da je V. obećao da će se nakon posjete vratiti po njega i povesti ga na slavu, a što nije učinio. Istog dana naveče, negdje oko 20,00 časova, kod njega kući došao je V. R. i sa sobom donio vazdušnu pušku. Primijetio je da je V. neraspoložen i uznemiren, ali ga nije pitao o čemu se radi. Te noći imao je dosta gostiju na slavi, pa nije primijetio što je V. pio, da bi ga nakon nekih sat do dva vremena V. zamolio da ga prebaci do kuće u B.... Kako mu je auto prethodno ostalo bez goriva od Mašinske škole, zamolio je svog sestríća B. J., da ih njegovim kolima prebaci do pumpe, kako bi u bidon natočili goriva. Nakon što su na pumpi nasuli gorivo došli su do Mašinske škole, gdje su i primijetili da su bidon zaboravili na pumpi, pa je on zamolio svog sestríća da se vrati na pumpu i uzme bidon, dok su on i V. ostali da sjede u njegovom autu. Tom prilikom V. mu je ispričao da je imao nesreću i da je druga povrijedio vazdušnom puškom kada su išli u lov i to u trenutku kada je prolazio kroz neku ogradu. Nije mu povjerovao u tom trenutku, jer mu je V. djelovao pijan i te njegove riječi nije ozbiljno shvatao. Dalje je naveo, da se sjeća da mu je V. tada govorio da je tog druga htio da prebaci u bolnicu, da je stopirao neko vozilo, ali se to vozilo nije zaustavilo i da je taj njegov drug ostao da leži kod njega kući. Ubrzo zatim vratio se i njegov sestríć sa gorivom koje su usuli u njegovo vozilo, koje nijesu mogli odmah da upale, već su ga gurali skoro dva kilometra dok ga nijesu upalili. Potom je vidio da je V. zaspao u vozilu sestríća, pa kada ga nijesu mogli probuditi, sjeo je u vozilo sestríća i V. odvezao u B.... Dolaskom ispred kuće V. vidio je neke pse, a onda su ušli u kuću kako bi vidio tog njegovog druga, kojeg je zatekao kako leži pored kreveta bez znakova života. R. je počeo da govori da će da se ubije, šetao je i skakao po kući, nakon čega ga je vozilom prebacio do Stare vatrogasne, gdje je imao stan ili nekog prijatelja, ili gdje se nalazila neka kafana, a potom otišao kući i ukućanima, kao i sestríću J. ispričao što je vidio, a nakon nekih 10-15 minuta, nakon što se malo pribrao, otišao u policiju i prijavio što je vidio.

Upitan da pojasni razlike u svojim iskazima u prethodnom postupku i na glavnom pretresu svjedok je naveo, da se ne može sto posto sjetiti da li mu je V. kod Mašinske škole u automobilu rekao "ubio sam čovjeka", ili "povrijedio sam čovjeka", obzirom da je bio u totalnom šoku kada je davao svoj iskaz kod tužioca, neposredno nakon onoga što je vidio u kući V., pojašnjavajući da je i on možda u svom iskazu i dodao nešto što V. nije rekao, jer je bio povrijeden kao čovjek što je on te noći došao kod njega na slavu, a prethodno uradio to što je uradio. Svjedok nije mogao da objasni, zašto u prethodnom postupku nije naveo, da mu je V. ispričao da je oštećenog povrijedio vazdušnom puškom, a ne pištoljem, te da se ne sjeća da mu je V. rekao da je spalio dokumenta oštećenog nakon što se događaj desio, ali da je tačno da je zatekao oštećenog kako leži pored kreveta pokriven robom, kome je vidio samo glavu. Svjedok je dalje naveo, da je tačno da mu se R. zakleo u mrtvog oca da je istina ono što mu je rekao prethodno u autu, a što je i bio razlog da podje kod njega kući kako bi to provjerio, jer mu je bilo čudno da se neko kune u mrtvog oca, a da to nije istina, te da mu je V. tom prilikom rekao da se događaj desio 20. novembra dan prije nego što je došao kod njega kući.

Svjedok V. J. u svom iskazu kako u prethodnom postupku, tako i na glavnom pretresu navela, da je godinu ipo dana prije kritičnog događaja sa suprugom iz Podgorice prešla da živi u B... u kući, koja se nalazi u blizini lokalnog puta B...-Z..., da se u blizini njihove kuće nalazi i kuća njihovog rodjaka V. R., koji je u posljednje vrijeme vrlo često dolazio kod njih praktično svakodnevno, gdje se hranio, pričao i savjetovao sa njima, obzirom, da je tek bio izašao iz zatvora, ali mu nijesu davali da pije alkohol, zbog čega se R. ljutio, jer se pod dejstvom alkohola neprijatno ponašao. Svjedok je dalje navela, da je V. R. nju i njenog supruga uvažavao i poštovao, a nju čak zvao i majkom. Dalje je navela, da su ona kao i njen suprug primijetili, da se R. nekih mjesec dana prije kritičnog događaja počeo družiti sa kojekakvim osobama, koje je dovodio kući, a da se njegovo ponašanje drastično promijenilo. Čuli su priče od rodjaka da im nestaju stvari i da je R. zbog toga privodjen, a što je bio razlog da ona i njen suprug R. zabrane da dolazi kod njih kući, iako je on stalno tražio

neki razlog da dodje, pa je čak u tih mjesec dana jednom došao kod njih kući i kazao im da hoće da se ženi, pitajući da li hoće da dodju na svadbu, ali mu je ona rekla da joj se više ne pojavljuje na oči, jer je bio u alkoholisanom stanju. Dana 20.11.2011. godine, svjedok je sa svojim suprugom pošao u goste kod R. S., čija se kuća nalazila udaljena oko 50 metara od njegove kuće, s tim što vrata na kući nijesu zaključavali, osim kapiju, čiji je ključ ostao sa unutrašnje strane. Kod R. ostali su iza pola noći, nakon čega su se vratili kući. Po povratku njen suprug je primijetio špir karata na stolu. Pošto nijesu imali u kući karte, niti su bilo kakve karte prethodno ostavili na stolu, to im je bilo čudno, pa su pozvali svoju djecu u Podgorici da ih pitaju, da nije neko od njih dolazio, ali su im oni rekli da nijesu. Potom je njen suprug ušao u drugu prostoriju, odnosno sobu, kako bi pogledao da li je tamo vazdušna puška, šega, brusilica i drugi alat i vidio da je sve na mjestu, izuzev vazdušne puške. Odmah je posumnjao na V. R. kojeg je ona pozvala telefonom, ali je R. telefon bio isključen. Tada joj je suprug napomenuo da R. ima neki broj i 068, sa kojega stalno poziva, pa je ona pozvala i taj broj, ali je i on bio isključen. Sjutra dan ujutro rano je ustala i oko 07,00 sati otišla je do R. kuće, pozvala ga ispred kapije, na koji je R. izašao, kada mu je rekla, da je došla da joj vrati pušku, na što je R. uzvratio pitanjem "koju pušku". Na to mu je ona odgovorila "onu koju si sinoć uzeo iz naše kuće", pitajući ga gdje je puška, jer se bojala da je nije prodao. R. joj je odgovorio da je puška kod njega u kući, a zatim joj rekao da ona ide svojoj kući i da će joj dati za 5 minuta, ali je ona bila uporna i zahtijevala od R. da joj pušku odmah preda, nakon čega ju je on zamolio da ide kući i pritom joj se zakleo na bratov grob da će pušku donijeti za 15-20 minuta. Tom prilikom joj je rekao da se ne primiće njegovoj kući, jer ima neke opasne pse koji je mogu napasti, a i zato što je bio ljut na nju zbog ranije neljubaznosti. Kako R. nije došao i donio pušku, ona ga je pozvala telefonom na onaj broj 068 i pitala ga gdje je više, na što joj je R. odgovorio da je u Podgorici, da će brzo doći i donijeti pušku. U tom razgovoru, ponovo ga je pitala "đe je puška", na što joj je R. odgovorio "da je kod njega kući". Tada mu je svjedok rekla da će ona sama otići za pušku, ali joj je R. rekao da ne ide, jer će je psi rastrgnuti. Kako R. ni nakon tog razgovora nije pojavljivao, niti donosio pušku, ona je pozvala njegovu sestru kojoj se požalila, a koja joj je saopštila da u posljednje vrijeme nije u kontaktu sa R.. Nakon toga više puta je pozivala R., koji joj je stalno govorio "da je čas u Podgorici, čas u B...", a poslednji put je tražila da joj vrati pušku ili će ga prijaviti policiji, kada joj je R. prekinuo vezu. Sjutra dan 22.11.2011. godine, suprug joj je saopštio, da je R. ubio nekog radnika, nakon čega se dogovorila sa suprugom da podju u policiju i prijave kradju puške, jer su se plašili da R. nije nešto učinio upravo sa tom puškom, iako su sumnjali da bi sa vazdušnom puškom čovjek mogao da se ubije. U svom iskazu na glavnom pretresu ovaj svjedok je dodala, da je i prije predmetnog događaja R. dolazio kod njih kući i tražio pušku od njenog supruga i nje lično, jer mu je ta puška navodno trebala za lov, te da misli da je njen suprug jednom prilikom i dao vazdušnu pušku R., a drugi put se ona usprotivila da mu se puška da, jer je bila na njega ljuta. Svjedok je objasnila, da se prema R. postavila kao majka prema djetetu, da je htjela da mu pomogne, da mu je bila stalno na usluzi, da su ona i suprug pomagali R. kada je renovirao kuću i pravio trijem, da je kuvala za radnike koji su radili na kuću, te da je i on u početku imao veoma korektan odnos prema njima, da ih je slušao sve što su mu govorili, ali da je u posljednje vrijeme počeo da pije, što je bio razlog da se ona naljuti na njega i da zabrani suprugu da R. da pušku.

Svjedok B. J. je u svom iskazu u prethodnom postupku naveo, da se sjeća da je dana 21.11.2011. godine, bio kod svog ujaka R. N. na slavi "Arandelovdanu", da je naveče oko 20,00 časova, došao jedan čovjek, za kojeg je kasnije saznao da se zove R., kojeg je njegov ujak oslovljavao sa "R.". Taj čovjek je u kuću ušao sa puškom o ramenu i sa jednim većim nožem za pasom. Vidio je da mu je ujak odmah uzeo pušku i nož i sklonio ih negdje u kupatilo, nakon čega je taj čovjek sjeo pored njega, a ubrzo zatim i za trpezarijski sto da večera. Tu su sjedjeli neko vrijeme, nakon čega su gosti krenuli da odlaze, dok su ujak i taj čovjek pošli njegovim kolima da natoče gorivo u bidon, kako bi njegov ujak kolima prebacio tog čovjeka negdje. Kupili su gorivo i pošli do kola njegovog ujaka, gdje su dolaskom vidjeli da su zaboravili da uzmu bidon sa gorivom na benzinskoj pumpi, zbog čega se on vratio po bidon, dok su njegov ujak i taj "R." ostali kod ujakovih kola. Nakon što su donijeli gorivo sipali su ga u ujakovo auto, ali vozilo nije moglo da upali, pa je taj "R." sjeo u njegov vozilo, kojim je

šlepao ujaka do Tološa, tačnije do stadiona C... s..., gdje je ujak uspio da auto stavi u pogon. Pošto su razvezali sajlu pomoću koje je šlepao ujakovo vozilo, ujak mu je rekao kako mu je taj "R." rekao, da je ubio čovjeka i da želi da podje sa njim da provjeri da li govori istinu. Kako je taj "R." bio zaspao u kolima i kako nijesu mogli da ga probude, on je uzeo ujakova kola i odvezao se kući, dok je ujak sa njegovim kolima otišao sa "R.". Nakon nekih 20-tak minuta do pola sata, ujak se vratio sa "R.", s tim što je "R." ostao u kolima da čeka, kada im je ujak saopštio, da je "R." govorio istinu, da bi potom on sa ujakom sjeo u vozilo, nakon čega su "R." odvezli do Stare vatrogasne i tu ga ostavili, a zatim se vratili kući, gdje je njegov ujak svima ispričao što je "R." uradio, a nakon toga otišao u policiju da sve prijavi. Svjedok je dalje naveo, da prilikom odlaska iz kuće svog ujaka, da je taj "R." sa sobom ponio pušku i nož, niti je čuo i tražio da ih sa sobom ponese.

Iz sadržine zapisnika o uvidjaju VDT Podgorica, Ktr. br. 869/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da je isti sačinjen naznačenog datuma, a povodom pronalaska beživotnog tijela nepoznate muške osobe. Iz zapisnika dalje proizilazi, da je lice mjesta porodična kuća vlasništvo V. R., koja se nalazi u mjestu B..., Opština D..., na udaljenosti od 150 metara od asfaltnog puta koji vodi kroz mjesto B... i 600 metara od "D... B...", a koja kuća se sastoji od jedne prostorije dimenzija 6,40 metara x 4,25 metara ispred koje se nalazi natkrivena terasa sa nastrešnicom na četiri drvena stuba površine oko 20m². Na kući se nalaze metalna vrata koja su u trenutku vršenja uvidjaja zatečena otvorena, dok se na ulazu nalazi raširena bijela čipkasta zavjesa. Sa lijeve i desne strane ulaznih vrata nalaze se prozor, a ispred lijevog prozora gledajući u pravcu ulaznih vrata nalazila se drvena stalaža. Ulaskom u kuću u desnom dijelu prostorije zatečeno je beživotno tijelo NN muške osobe, pokriveno raznim tekstilnim predmetima, koje je ležalo na betonskom podu na ledjima, dok se ispod tijela nalazi naslon od prevrnutе stolice. Na dušniku počivšeg, po desnoj strani očena je povreda manjih dimenzija nepravilnog oblika sa vidljivim tragovima slivanja krvi iz te povrede. Tijelo je zatečeno u položaj glavom prema stolu koji je postavljen paralelno sa desnim bočnim zidom i nogama koje su blago savijene u koljenima prema desnom bočnom zidu. Nepoznato lice je bilo obučeno u svjetloplavu somotsku jaknu sa bijelim detaljima na džepovima i zelenom trenerkom ispod jakne, dok je na donjem dijelu tijela imao crne pantalone sa kaišem, braon vunene čarape i crvne cipele-sandale. Iz zapisnika dalje proizilazi, da su se u prostoriji nalazila tri ležaja i to jedan uz lijevi bočni zid, drugi uz zid naspram ulaznim vratima, a u produžetku, po sredini toga zida nalazila se vitrina, dok se treći ležaj nalazio po sredini sobe naspram ulaznim vratima na kojem su zatečeni djelovi projektila, dok se desno od njega nalazio sto sa tri stolice, sa čije desne strane je i zatečeno tijelo. Na stolu su zatečeni plastični bidon djelimično napunjen tamnom tečnošću, za koju se pretpostavljalo da je vino, dvije staklene čaše zaprljane, najvjerovatnije vinom, dva prazna tanjira, prazna flaša ulja, manja šerpa poklopljena tanjirom, kesa sa korama od šipkova, džezva-zaprljana, prevrnutа šolja na tanjiriću sa tozom od crne kafe i špil karata, dok je ispod desnog prozora zatečena prevrnutа drvena stolica. Uz desni bočni zid nalazio se stari frižider, a u njegovoj blizini na podu monitor od kompjutera na kojem se nalazila daska sa šerpom, dok se sa lijeve strane zatečenog tijela na podu nalazio mali električni šporet sa dvije ringle i tiganjem. Lijevo od ulaznih vrata pored lijevog prozora nalazila se komoda sa televizorom, dok su na zidu izmedju ulaznih vrata i lijevog prozora zapažena oštećenja u vidu dvije pliće rupe na malteru nejednakih dimenzija kružnog oblika, a na bočnom lijevom zidu gledano iz pravca ulaznih vrata, iznad ležaja koji je pri tom zidu zapaženo je 6 oštećenja na malteru u vidu plićih okruglih rupa. Tužilac je naložio da se svi tragovi na licu mjesta markiraju, lice mjesta fotografiše i skicira, da se NN tijelo muške osobe preveza na Odjeljenje sudske medicine Kliničkog centra radi vršenja obdukcije, izuzme garderoba koju je na sebi imao počivši, kao i dvije staklene čaše i dva olovna komada nalik na projekte radi trasološkog, biološkog, balističkog i daktiloskopskog vještačenja, balističko vještačenje vazdušne puške sa optičkim nišanom za koju se sumnjalo da je upotrijebljena kao sredstvo za izvršenje krivičnog djela, kao i izuzimanje briseva iz usne duplje V. R. radi utvrđivanja njegovog DNK profila i otisci papilarnih linija. Uvidjaj je završen 22.11.2011. godine, u 06,05 časova.

Iz sadržine službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad, Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da je ista sačinjena u službenim prostorijama te ispostave u vezi vršenja uvidjaja na mjestu gdje je pronadjen leš NN muškog lica u mjestu B., Opština D... u porodičnoj kući vlasništvo V. R., koja se nalazila na udaljenosti od 150 metara od asfaltnog puta, odnosno 600 metara od D... u B.... Iz zabilješke dalje proizilazi, da kuću čini jedna prostorija dimenzija 6,40m x 4,25 m, sa natkrivenom terasom površine oko 20 m². Na zidu između ulaznih vrata i prozora gledano sa lijeve strane iz pravca ulaznih vrata zatečena su i označena markerom br. 4 oštećenja u vidu dvije pliće rupe na malteru nejednakih dimenzija kružnog oblika, dok se na udaljenosti od 2,85 metara sa desne strane, gledano iz pravca ulaznih vrata i 1,10 metara od zida suprotno ulazu, označeno markerom broj 1, zatečen je leš nepoznatog muškog lica, starosti između 45 i 50 godina u ležećem položaju na leđima, sa savijenim koljenima i rukama opruženim uz tijelo, a koje je bilo prekriveno ćebetom SMB boje i platnenom jaknom žute boje. Sa lijeve strane leša na podu nalazila se mikrotalasna peć bijele boje sa otvorenim vratima pećnice, a sa desne strane ispod noge ekran računara, na kojem se nalazio rešo većih dimenzija. NN lice bilo je obučeno u plavu somotsku jaknu sa bijelim detaljima na džepovima, na kojoj jakni je u predjelu kragne po desnoj strani bio uočljiv trag crvene boje nalik na krv, dok je ispod jakne bila zelena trenerka, na kojoj su se takodje nalazili tragovi nalik na krv u predjelu kragne, a ispod trenerke svjetloplava dukserica koja je imala uočljive tragove krvi na sebi u predjelu grudi. U donjem dijelu tijela NN lice je bilo obučeno u pantalone crne boje sa teget kaišem, braon vunanim čarapama i crvenim cipelama-sandalama. U predjelu vrata u dijelu dušnika po desnoj strani primijećena je povreda manjih dimenzija nepravilnog oblika, iz koje je vidljiv trag slivanja krvi i limfe, koja povreda je označena markerom broj 1a. Ispod tijela zatečena je metalna stolica, dok se iznad tijela nalazio drveni sto, na kojem je zatečen plastični bidon napunjen tečnošću roze boje, dvije staklene čaše od 2 dl, djelimično napunjene tečnošću, dva tanjira, jedna kesa sa korama od šipkova, prazna flaša ulja, plića šerpa sive boje poklopljena bijelim tanjirom, dok su se sa lijeve strane stola, gledano iz pravca ulaznih vrata nalazile dvije stolice u kombinaciji drvo-metal. U centralnom dijelu sobe lijevo od stola, nalazio se krevet metalne konstrukcije plave boje, na kojem su zatečeni i označeni markerom broj 3 dijelovi projektila, dok se uz zid nasuprot ulazu nalazila komoda sa escajgom i časopisima, a po lijevoj strani uz zid pored komode kauč žute boje. Na poprečnom zidu sa lijeve strane, gledano iz pravca ulaznih vrata nalazio se kauč zelen boje, iznad kojeg su zatečena i markerom broj 5, označena oštećenja u vidu šest plićih okruglih rupa u malteru, na visini od 1,5 metara i 1,30 metara od zida na ulaznoj strani. Izgled lica mjesta, te položaj pronadjenih tragova označenih markerima od 1 do 13, prikazani su u fotodokumentaciji Uprave policije Ispostava Danilovgrad br. 18-04-240/11-309 i skicu lica mjesta, te izvještaj o kriminalističko tehničkom pregledu lica mjesta u koje je sud izvršio uvid na glavnom pretresu.

Iz sadržine službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica, Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da je dana 22.11.2011. godine, u prostorije Ispostava policije Danilovgrad pristupila V. J., od oca J., rođena godine u P... i prijavila, da je njenom suprugu iz kuće, koja se nalazi u mjestu B..., Opština D..., dana 20.11.2011. godine, nestala vazdušna puška marke "...", cal. 4,5 mm.

Iz sadržine službene zabilješke Uprave policije PJ Podgorica-Interventni vod, Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da su ovlašćeni policijski službenici Interventnog voda PJ Podgorica, dana 22.11.2011. godine, oko 11,00 časova, od dežurne službe upućeni na "Tuški put" ispred zgrade "Pomorandža", gdje je patrola policije M-143/1 lišila slobode lice V. R., od oca S. i majke S., rođen godine u P..., nastanjen u B..., koje se potraživalo zbog sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo, te da su dolaskom na lice mjesta od

navedene patrole preuzeli lice i sproveli do PJ Podgorica. Iz službene zabilješke dalje proizilazi, da su prilikom preuzimanja lica kod istog pronašli nož-britvu.

Iz sadržine izjave držaoca stana R. N., od 22.11.2011. godine, zavedene u Ispostavi policije Danilovgrad pod brojem Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da je lice R. N. kao vlasnik stana saglasan da policijski službenici Uprave policije PJ Podgorica D. G., D. M. i Đ., mogu ući u njegov stan, izvršiti pretresanje stana, koji se nalazi u P... u ul. D... br. ... i iz stana izuzeti tragove i predmete koji potiču iz krivičnog djela i koji mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku, koja izjava je uredno potpisana od strane vlasnika stana R. N..

Iz sadržine zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija, potvrde Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad, o ulaženju u stan i druge prostorije lica R. N., te potvrde o privremeno oduzetim predmetima, sve zavedeno pod brojem Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da su ovlašćeni policijski službenici te područne jedinice na zahtjev držaoca-vlasnika stana R. N., ušli u stan i izvršili pretres prostorija i tom prilikom pronašli i privremeno oduzeli od njega vazdušnu pušku marke "...", model ... klasik, fabričkog broja ..., sa optikom "...", metalno pakovanje dijabola za istu pušku, kuhinjski nož sa drvenom drškom i sječivom dužine 15 cm i zimsku jaknu žuto-teget boje marke "Space explorer brugi" sa tragovima nalik na krv.

Iz sadržine potvrde o privremeno oduzetim predmetima Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava Danilovgrad Ku.br. 89/11 od 22.11.2011. godine, proizilazi, da su ovlašćeni policijski službenici te ispostave od optuženog V. R., privremeno oduzeli nož-britvu žuto-crnih korica na preklapanje.

Iz sadržine akta Uprave policije PJ Podgorica-EKP za suzbijanje krvnih delikata i nasilja u Podgorici br. 22-240/11-30813/1 od 01.12.2011. godine i sadržine akta Uprave policije PJ Podgorica-Ispostava kriminalističke policije broj 17-22/23-9614 od 23.11.2011. godine, te prateće dokumentacije u koju je sud izvršio uvid, proizilazi, da je na osnovu otisaka papilarnih linija uzetih sa leša nepoznate muške osobe i upoređivanjem istih sa otiscima papilarnih linija u bazi podataka NCB Interpol Podgorica, utvrdjen identitet te nepoznate muške osobe kao Š. M., od oca S. i majke A., rođen godine u P...-K....

Iz izvještaja o analizi alkohola u krvi kod oštećenog Š. M., KC CG-Odjeljenja za sudsku medicinu A.br. 1832 od 23.11.2011. godine, utvrđuje se, da u vrijeme umiranja kod oštećenog nije postojalo stanje alkoholisanosti.

Iz sadržine obdukcionog zapisnika NN muškog leša, starosti od oko 45 godina, dužine 186 cm, Kliničkog centra Crne Gore-Odjeljenja za sudsku medicinu S.br. 163/2011 od 22.11.2011. godine, sačinjenog od strane stalnog sudskog vještaka-obducenta prof. dr. Č. D., utvrđuje se, da je smrt nasilna i da je nastupila usljed zatvaranja disajnih puteva na nivou grkljana, nastalih otokom i krvnim podlivom u okolini kanala rane ustrelina, nanesene projektilom-dijabolom, ispaljenom iz vazdušne puške. Rana na desnoj polovini prednje strane vrata predstavlja ulazni otvor ustrelina, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, podjezične mišiće sa desne strane, grlenu hrskavicu sa desne strane, prolazi kroz zjap grkljana, grlenu hrskavicu sa lijeve strane, do dozidačnih mišića sa lijeve strane gdje su i ustanovljeni djelovi projektila. Smjer

kanala strijelne rane je s desna ulijevo, odozgo nadolje i lako od naprijed unazad u anatomskom položaju tijela, a što je sve prikazano i u fotodokumentaciji Uprave policije PJ Podgorica br. 17-28-244-2249/3412 od 22.11.2011. godine.

Saslušana u svojstvu svjedoka u prethodnom postupku na zapisniku Kti.br. 32/11 od 20.01.2012. godine, sudski vještak prof. dr. Č. D. je u cjelosti ostala pri obdukcionom zapisniku, sačinjenog povodom smrti NN muške osobe, za koju je kasnije utvrđeno da se radi o oštećenom Š. M., s tim što je dodala i objasnila, da je smrt nastupila zbog zatvaranja disajnih puteva u predjelu grkljana, usljed otoka i krvnog podliva u okolini kanala rane ustrelina. Da otok i krvni podliv nije nastao trenutno, odnosno, veoma brzo, već u trajanju do pola sata, obzirom, da nijesu bili povrijeđeni veliki krvni sudovi, te da je usljed toga došlo do nemogućnosti disanja i smrti. Vještak je dalje navela, da je imajući u vidu karakteristike povrede, oštećeni mogao da se kreće, diše, guta i govori, sve do pred samu smrt, odnosno, do momenta kada je došlo do potpunog začepjenja sluzokože grkljana. Dalje je objasnila, da je prilikom obdukcije u predjelu spoljne strane hrskavice grkljana pronašla projektil, koji se sastajao iz dva dijela od sivkastog materijala nepravilnih oblika, masa 0,32 i 0,10 grama, te da je na osnovu temperature leša, odnosno, rektalne temperature u vrijeme obdukcije koja je iznosila 20 stepeni, te činjenice da je mrtvačka ukočenost bila u popuštanju, želudačnog sadržaja koji je bio kašast i početnih blagih truležnih promjena mišljenja, da je smrt kod oštećenog nastupila oko 24 sata prije obdukcije, koja je radjena 22.11.2011. godine, u 10.30 časova, ali sve pod uslovom da je temperatura oko leša bila niža od 20 stepeni. U suprotnom ukoliko je temperatura oko leša bila veća od 20 stepeni, u tom slučaju vještak je bila mišljenja, da je smrt nastupila ranije, odnosno, u noći između 20 i 21.11.2011. godine. Nadalje, vještak je objasnila, da se na osnovu izgleda želudačnog sadržaja može pouzdano zaključiti, da je u odnosu na poslednji obrok čvrste hrane smrt nastupila oko 2-3 sata nakon uzimanja obroka.

Na glavnom pretresu ovaj vještak je u cjelosti ostala kod pisano datog nalaza i zaključka u obdukcionom zapisniku, te izjašnjenja kod VDT-a u Podgorici, s tim što je dodala i objasnila, da je smrtni ishod kod oštećenog Š. M. nastupio u znatno dužem periodu nakon povredjivanja, a koji period je mogao biti i do 12,00 časova nakon nanošenja ustrijelne rane, za razliku od izjašnjenja kod VDT-a u Podgorici, a što je rezultat naknadno urađenih patohistoloških analiza, kojima je utvrđeno prisustvo nekroze svih slojeva grkljana sa mnoštvo granulocita u predjelu rana, što ukazuje da je period do nastanka smrtnog ishoda bio znatno duži od pola sata. Dalje je objasnila, da je odmah nakon povredjivanja došlo do krvarenja iz rane, obzirom da su bili oštećeni krvni sudovi duž kanala strijelne rane ustrelina, a da se krvni podliv, odnosno otok vremenom uvećavao. Vještak je dalje navela, da se zatvaranje disajnih puteva odvijalo postepeno i trajalo oko 12,00 časova, te da je oštećeni sve do potpunog zatvaranja grkljana mogao obavljati mnogobrojne radnje, a da je neposredno prije smrti disanje, gutanje i govor bilo otežano.

Sud je nalaz i mišljenje, te usmeno izjašnjenje vještaka cijenio kao stručno, jasno, objektivno, zasnovano na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

Iz sadržine izvještaja o balističkoj analizi Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 5142/11, sačinjenog po vještaku balističaru M. M., utvrđuje se da je tom vještaku na vještačenje dostavljena vazdušna puška marke "...", model ... "C... M...", cal ... mm, fabrički broj ..., na kojoj se nalazio optički nišan "...", dva olovna predmeta pronadjena na licu mjesta, dva olovna predmeta izvadjena iz tijela oštećenog prilikom obdukcije i

pakovanje diabola ". ..." sa 45 komada diabola. Vizuelnim pregledom i praktičnom provjerom vještak je utvrdio, da je dostavljena vazдушna puška u ispravnom funkcionalnom stanju, sa tehničkim karakteristikama predviđenim zatu vrstu oružja, koja ispaljuje diablo brzinom od 380 m/h. Vještačenjem dva olovna komada sive boje ukupne mase 0,28 grama, pronadjenih na licu mjesta, vještak je utvrdio, da je karakteristika istih mekoća, što ukazuje da se radi o olovu, ali isti nijesu imali karakteristike potrebne za identifikaciju, s tim što vještak na osnovu gabaritnih dimenzija nije isključio mogućnost da isti potiču od diabola. Analizom dva metalna komada sive boje ukupne mase od 0,39 grama, izvadjenih iz tijela oštećenog prilikom vršenja obdukcije, vještak je utvrdio, da je karakteristika tih metalnih komada mekoća, što ukazuje da se najvjerovatnije radi o olovu, a da se na osnovu geometrijskih karakteristika može utvrditi o komadima koje potiču od jedne rascijepljene dibole, čija je nesporna masa oko 0,40 grama.

Saslušan u prethodnom postupku u svojstvu svjedoka ovaj vještak je naveo, da se u konkretnom slučaju radi o vazdušnoj pušci koja u svom nazivu ima prefiks "M...", što znači da ima izuzetno veliku snagu, te da brzina dibole ispaljene iz predmetne vazdušne puške na izlazu iz cijevi iznosi 380 m/s. Na osnovu proračuna vještak je izračunao i energiju koju posjeduje puška i koja iznosi 30 J. Komparacijom predmetne vazdušne puške i kratkog vatrenog oružja manjeg kalibra vještak je utvrdio, da vazдушna puška ispaljuje dibole većom početnom brzinom, te da se ista koristi prevashodno za streljaštvo, obzirom da zbog svoje jačin može pogadjati mete udaljene i do 100 metara. Izjašnjavajući se o probojnosti diabola ispaljenih iz predmetne vazdušne puške vještak je naveo, da je za probijanje ljudske kože potrebna energija od oko 0,02 J/ mm², dok je za trajno onesposobljavanje potrebna energija približna 1,5 J/mm². Proračunom energije dibole ispaljene iz predmetne vazdušne puške, koja na izlasku iz cijevi iznosi 1,875 J/mm², vještak je bio mišljenja da diabol ima energiju koja je apsolutno dovoljna za probijanje kože i trajno onesposobljavanje ljudi, tim prije, da energija dibole na izlasku iz cijevi može probiti koštano tkivo do 2 cm. Izjašnjavajući se povodom oštećenja konstatovanih u uvidjajnoj dokumentaciji, na zidovima u kući optuženog vještak je naveo, da sva oštećenja imaju kružni izgled prečnika 10-15 mm, a da se u centru oštećenja uočavaju manji krugovi prečnika oko 5 mm, što odgovara oštećenjima koja nastaju ispaljivanjem diabola iz vazdušne puške, obzirom, da u tom slučaju u samom centru ostaje otisak koji ostavlja diabol, cal. 4,5 mm, ali se nije mogao izjasniti o daljini pucanja, obzirom, da se u konkretnom slučaju radilo o vazdušnom oružju, kod kojeg prilikom ispaljenja nema prostiranja barutnih čestica, pa nije postojao parametar na osnovu kojeg bi se mogla utvrditi razdaljina od vrha usta cijevi vazdušne puške, do predmeta koji je pogodjen.

Na glavnom pretresu ovaj vještak je u cjelosti ostao pri pisanom izvještaju i usmenom izjašnjenju datom u prethodnom postupku kod VDT-a u Podgorici, s tim što je dodao i objasnio, da predmetna puška obezbeđuje izuzetno veliku kinetičku energiju diabola na izlasku iz cijevi, ali da zbog male mase dibole, njenim prelaskom određenog rastojanja ta se energija uveliko smanjuje zbog otpora vazduha, te da ista udarom o tvrdu prepreku, pod uslovom da se ne radi o velikom rastojanju deformiše na način, što se spljošti. Vještak se dalje izjasnio, da olovni fragmenti koji su pronadjeni na licu mjesta mogu poticati od rasprskavanja jedne dibole, a na što upućuje ukupna masa manja od mase jedne cijele dibole, te da bi jedan od dva fragmenta mogao poticati od zadnjeg dijela dibole, koji se odvojio od iste prilikom udara o tvrdu prepreku. Nakon što je upoznat sa sadržinom obdukcionog vještačenja u kojem je konstatovano, da je ustrijelni kanal s desna ulijevo i da ima silazni karakter vještak se izjasnio, da bi u tom slučaju visinska razlika između ulazne rane i mjesta gdje se zaustavio projektil koji je pronadjen prilikom obdukcije iznosila oko 1 cm, imajući u vidu dužinu strijelnog kanala od 3 cm. Na osnovu tih podataka vještak je mišljenja, da je ugao putanje projektila približno oko 20 stepeni u odnosu na horizontalnu osu, ali izimajući dinamiku predmetnog događaja, balističku putanju projektila, koji je nanio ustrijelni kanal, vještak se jedino mogao izjasniti na činjenicu, da je

vrat oštećenog bio u položaju zakrivljenosti od oko 20 stepeni u odnosu na putanju projektila, što znači, da ukoliko je oštećeni bio u stojećem položaju kada je zadobio povredu, cijev predmetnog oružja morala je biti na visočijem položaju u odnosu na vrat oštećenom i ista bi bila usmjerena prema niže. Takav položaj puške se ne može izvesti iz stojećeg položaja onoga ko je pucao, ukoliko su to lice i oštećeni bili u stojećem položaju u istoj ravni, osim, ukoliko konfiguracija terena na kojem se predmetni događaj desio nije bila takva, da omogućava naprijed opisani položaj usta cijevi puške. Vještak je dalje naveo i objasnio, da je mogućnost povredjivanja oštećenog mogla nastati i u slučaju da je njegovo tijelo bilo u povijenom položaju, ili pak, ukoliko je oštećeni bio u sjedećem položaju, a osoba koja puca u stojećem, okrenuta prema njemu i to sa kraćeg rastojanja od maksimum nekoliko metara. Pod uslovom da su oba lica i onog koje drži pušku i oštećeni bili u sjedećem položaju, vještak se izjasnio, da bi u tom slučaju oštećeni morao trupom biti nagnut u odnosu na vertikalnu osu pod uglom većim od 20 stepeni, s tim što se nije mogao izjasniti, na kojem bi se rastojanju nalazila usta cijevi puške u odnosu na tijelo oštećenog.

Nakon što je vještak upoznat sa navodima odbrane optuženog, sa glavnog pretresa u kojima je opisao način povredjivanja oštećenog isti se izjasnio, da imajući u vidu način dodavanja puške oštećenom, visinu ograde, koja je bila u visini grudi optuženog, te činjenice da je optuženi visok 174 cm, te činjenici da se ulazni otvor rane ustreline nalazio kod oštećenog nalazio na visini od 164 cm od ravni tabana, vještak je ostavio mogućnost da je u takvim uslovima došlo do povredjivanja oštećenog, jer je oštećeni dodavanjem puške optuženom sa cijevi okrenutom ka svom tijelu, mogao postaviti pušku u pravcu putanje projektila koji ga je pogodio i to pod uslovom, da je desnom rukom morao držati pušku u položaju otprilike iznad svoje glave, s tim što je tijelo moralo biti blago povijeno prema naprijed, odnosno, blago pognuto.

Sud je nalaz i mišljenje, te usmeno izjašnjenje vještaka cijenio kao stručne, jasne, objektivne, zasnovane na pravilima struke i nauke, pa je iste u cjelosti prihvatio.

Iz sadržine izvještaja o DNK vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 5141/11, sačinjenog po vještaku forenzičke genetike dr. K. S. utvrđuje se, da su tom vještaku na vještačenje dostavljene dvije staklene čaše i jakna žuto-teget boje marke "Space exploler brugi" sa tragovima nalik na krv, te da je vještak na osnovu izvršenih DNK analiza, i provjere podudarnosti DNK profila optuženog V. R. i oštećenog Š. M. utvrdio, da se na gornjem obodu dvije staklene čaše nalazi biološki materijal porijeklom od oštećenog Š. M., dok se na predmetnoj jakni na tri testirane pozicije gdje su se nalazili tragovi krvi utvrđeno da ista potiče od NN muške osobe. Istim vještačenjem utvrđuje se da je na biološkom materijalu izuzetom sa unutrašnje strane okovratnika predmetne jakne, nalazi biološki materijal od minimum tri osobe, pri čemu se oštećeni Š. M., optuženi V. R. i NN osoba, od koje potiču tragovi krvi na jakni, ne mogu eliminisati kao mogući donori, da se na uzorku izuzetom sa unutrašnje etikete jakne nalazi biološki materijal od minimum dvije osobe, pri čemu se optuženi V. R. i NN osoba, od koje potiču tragovi krvi na jakni, ne mogu eliminisati kao mogući donori biološkog materijala, da se sa uzoraka izuzetih sa bočnih strana jakne nalazi biološki materijal od minimum dvije osobe, pri čemu se NN osoba od koje potiču tragovi krvi na jakni i oštećeni Š. M. ne mogu eliminisati kao mogući donori biološkog materijala, dok se na uzorku izuzetom sa unutrašnje površine džepova jakne nalazi biološki materijal od minimum dvije osobe, pri čemu je optuženi V. R. glavni donor biološkog materijala, a NN osoba od koje potiču tragovi krvi na jakni ne može eliminisati kao mogući sporedni donor biološkog materijala. Bliži izgled predmeta koji su bili predmet vještačenja prikazan je i u fotodokumentaciji, koji je sastavni dio izvještaja, u koju je sud izvršio uvid na glavnom pretresu.

Sud je nalaz i mišljenje vještaka cijenio kao stručan, jasan, objektivan, zasnovan na pravilima struke i nauke, pa je isti u cjelosti prihvatio.

Iz sadržine izvještaja o trasološkom vještačenju Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 5069-1/11, sačinjenog po vještaku trasologu D. G., utvrđuje se, da je tom vještaku na vještačenje dostavljena garderoba oštećenog Š. M. i to: pantalone tereg plave boje nepoznate marke, veličina 54, sa kaišem kafene boje, majica kratkih rukava marke "Saltanat" sa poprečnim prugama, veličine XL, džemper plave boje nepoznate marke i veličine, trenerka zelene boje sa aplikacijama marke "Adidas", veličine XL, jakna plave boje marke "BOULEVARA" nepoznate veličine, jakna žute boje marke "Brugi" nepoznate veličine i kuhinjski nož nepoznate marke. Ispitivanjem dostavljenih predmeta vještak je utvrdio, da na pantalonama teget plave boje i žutoj jakni marke "Brugi" nijesu uočena mehanička oštećenja, da na majici kratkih rukava, džemperu plave boje, trenerci zelene boje i jakni plave boje, nema mehaničkih oštećenja, osim, što su u predjelu okovratnika navedenih odjevnih predmeta, uočeni tragovi osušene tečnosti tamno braon boje nalik na krv, dok je vještačenjem noža utvrdjeno, da se radi o nožu sa jednostranim sječivom, ukupne dužine 31 cm, dužine sječiva 17,5 cm i maksimalnom širinom 2,7 cm.

Sud je nalaz i mišljenje vještaka cijenio kao stručan, jasan, objektivan, zasnovan na pravilima struke i nauke, pa je isti u cjelosti prihvatio.

Iz sadržine izvještaja o daktiloskopskoj pretrazi tragova papilarnih linija Forenzičkog centra u Danilovgradu br. 1084/11-11 utvrđuje se, da su tom centru na vještačenje dostavljene dvije staklene čaše, te da je ispitivanjem istih pronadjena dva traga papilarnih linija, za koje je daljom obradom utvrdjeno, da su nepodesni za dalja ispitivanja.

Iz sadržine poziva Hitnoj medicinskoj pomoći Podgorica, te prpratnice mrtvaca proizilazi, da je nepoznatog datuma u 3,25 časova, u mjestu B..., konstatovana smrt NN osobe, koje je na vratu imalo trag od povrede, a koji poziv i prpratnica su ovjerena pečatom dr. N. V. specijaliste urgentne medicine.

Iz sadržine izvoda iz kaznene evidencije za optuženog Uprave policije PJ Podgorica od 20.12.2011. godine, utvrđuje se, da je optuženi osudjivan i to: presudom Višeg suda Podgorica, K.br. 212/96 od 09.07.1997. godine, za krivično djelo teški slučaj razbojničke krađe i razbojništva i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 58/94 od 25.02.1998. godine, za krivično djelo iz čl. 159. Krivičnog zakonika CG i krivično djelo iz čl. 152. st. 1. KZ CG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 4 mjeseca i 20 dana, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 00/3790 od 28.10.2002. godine, za krivično djelo oduzimanje motornog vozila i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 498/04 od 18.01.2005. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ RCG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 3 mjeseca, presudom Osnovnog suda Podgorica, K.br. 03/9745 od 07.03.2005. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ RCG i osudjen na kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci zatvora, presudom Osnovnog suda u Podgorici, K.br. 04/1082 od 15.04.2009. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 190. st.

1. KZ CG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Danilovgradu, K.br. 68/09 od 26.01.2010. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 248. st. 1. KZ CG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 100 dana i presudom Višeg suda u Podgorici, K.br. 148/09 od 01.03.2010. godine, zbog krivičnog djela iz čl. 143. u vezi čl. 20. KZ CG i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 mjeseci, nalazi se u pritvoru od 22.11.2011. godine.

Cijeneći rezultate cjelokupnog dokaznog postupka, navode optužbe, odbrane optuženog, te sve provedene dokaze, kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, ovaj sud nalazi, da je optuženi V. R. izvršio krivično djelo nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika, na način, mjesto i u vrijeme, kako je to bliže predstavljeno u izreci presude.

Naime, na osnovu činjenične gradje koja je utvrđena provedenim dokazima na glavnom pretresu, sud je nesumnjivo utvrdio, da je optuženi V. R. u noći između 20/21.11.2011. godine, zajedno sa oštećenim sada pokojnim Š. M., nalazio u blizini rijeke M..., na području mjesta B..., Opština D..., da je tom prilikom sa sobom ponio vazdušnu pušku marke "...", model ... clasic, cal. ..., fabričkog broja ..., koja je na sebi imala ugradjen optički nišan marke "...", koju je prethodno iste noći uzeo iz kuće svog rodjaka V. Z. bez njegovog znanja, u koju pušku je optuženi stavio jedan projektil-diabol, da bi potom u trenutku, kada mu je oštećeni Š. M., preko ograde, koja se nalazila uz obalu rijeke M..., dodavao u ruke predmetu vazdušnu pušku, na način što je desnom rukom uhvatio za sredinu puške, sa cijevi okrenutom prema sebi, optuženi prilikom hvatanja puške uhvatio za oroz i povukao ga, usljed čega je došlo do ispaljenja projektila-diabole, koja je oštećenog pogodila u predjelu grla, nanoseći mu strijelnu ranu ustrelinu, usljed koje je, zbog zatvaranja disajnih puteva na nivou grkljana, nastalim otokom i krvnim podlivom u okolini kanala rane ustreline, kod oštećenog u periodu do 12,00 sati nakon povredjivanja, nastupila smrt.

Naprijed utvrđeno činjenično stanje, ovaj sud je nesumnjivo utvrdio, prije svega iz navoda odbrane optuženog V. R., koji je u kako u prethodnom postupku, tako i na glavnom pretresu naveo, da je kritične noći između 20 i 21.11.2011. godine, zajedno sa oštećenim sada pok. Š. M., iz svoje kuće otišao do rijeke M..., kako bi provjerili da li su u dva "bubnja", koja se koriste za izlov ribe i mrežu uhvatila riba, da je tom prilikom sa sobom ponio i vazdušnu pušku sa optičkim nišanom, koju je prethodno uzeo iz kuće svog rodjaka V. Z. i u koju je stavio jednu diabol, da bi dolaskom na rijeku vidjeli da u bubnjevima i mreži nema ribe, nakon čega su krenuli kući, ali su morali da preskoče ogradu u blizini kuće izvjesnog N., zbog čega je on vazdušnu pušku koju je do tada držao kod sebe predao oštećenom Š. M., dok on ne predje sa druge strane ograde, jer se plašio da zbog klizavog terena ne padne u rijeku M... i ošteti pušku, što mu se ranije desilo, pa nakon što je zaobišao ogradu, zatražio je od oštećenog Š., koji se nalazio sa druge strane, da mu preko ograde doda pušku, kada je oštećeni desnom rukom uhvatio pušku po sredini, sa cijevi okrenutom ka sebi i prebacio je preko ograde, koja je bila u visini grudi oštećenog, koju pušku je optuženi uhvatio za kundak, provukao prst na mjestu gdje se nalazi obarač i tom prilikom ga povukao, u kom trenutku je došlo do ispaljenja diabole, koja je oštećenog Š. pogodila u predjelu grla. Nadalje, optuženi je u svojoj odbrani naveo, da je odmah pitao oštećenog Š. "pogodih li te, što je bilo", na što mu je ovaj odgovorio "ništa, dobro je". Tada je na vratu oštećenog vidio jednu crvenu tačku, iz koje je curilo malo krli, pa je u prvi mah pomislio da ga je okrznuo, a ne direktno pogodio, nakon čega su krenuli kući. Usput je ponovo pitao oštećenog Š. "je li mu dobro", u namjeri da ga povede u bolnicu, ali je Šalja to odbijao, govoreći mu da je dobro. I dolaskom kući ponovo je pitao Š. da li je dobro i kako se osjeća, na što mu je oštećeni Š. odgovorio da je dobro i da ga samo malo grebe grlo, da bi potom legao u krevet, upalio televizor, a Šalja otišao da ugrije ruke kod šporeta, gdje je sjedio na

jednu stolicu. U mјedјuvremenu popili su 3 ili 4 velike čaše vina, a nakon 40 minuta po dolasku kući je zaspao. Sјutradan nakon što se probudio, primijetio da oštećenog nema u kući, pa je ustao da ga potraži i pronašao ga kako leži pored šoreta, bez znakova života.

U odbranu optuženog V. R. u pogledu činjenica vezanih za mјesto i načina povredјivanja oštećenog Š. M., sud nije imao razloga da sumnja, obzirom, da odbrana optuženog u pogledu tih činjenica nije opovrgnuta ni јednim dokazom provedenim u postupku. Naprotiv, dovodeći citiranu odbranu u vezu sa činjenicama utvrdjenim prvenstveno medicinskim i balističkim vјeštačenјem, sud je izveo sasvim pouzdan zaključak, da se predmetni događaj mogao desiti upravo na način kako je to optuženi opisao u svoјoj odbrani.

Naime, iz sadržine obdukcionog zapisnika tijela pokojnog Š. M., S.br. 163/2011 od 22.11.2011. godine, sačinjenog po vјeštaku sudske medicine prof. dr. Č. D., a čije rezultate je sud u cjelosti prihvatio, o čemu se prethodno izjasnio u presudi, nesumnјivo se utvrdјuje, da je smrt oštećenog nasilna i da je nastupila usljed zatvaranja disajnih puteva na nivou grklјana, nastalih otokom i krvnim podlivom u okolini kanala rane ustreline nanesene projektilom-diabolom ispaljenom iz vazdušne puške, te da rana na polovini prednje strane vrata predstavlja ulazni otvor, koja se kanalom nastavlja kroz potkožno meko tkivo, podjezične mišiće sa desne strane, grlenu hrskavicu sa desne strane, prolazi kroz zјap grklјana, grlenu hrskavicu sa lijeve strane do podjezičnih mišića sa lijeve strane gdje su i pronadјeni djelovi projektila, te da je smјer kanala strijelne rane s desna u lijevo, od naprijed ka nazad i odozgo nadolје. Ovaj vјeštak je u svom usmenom izjašnjenјu dalје objasnila, da je smrtni ishod kod oštećenog Š. M. nastupio u znatno dužem periodu nakon povredјivanja, koji je mogao biti do 12,00 časova nakon nanošenja ustrijelne rane, te da je oštećeni u tom periodu mogao obavljati mnogobrojne radnje, kao što su kretanje, disanje, gutanje i govor, a da su neposredno prije nastupanja smrtnog ishoda te radnje bile otežane, sve do potpunog zatvaranja disajnih puteva, koje zatvaranje se odvijalo postepeno za period do 12,00 časova. Stoji činjenica da se ovaj vјeštak u prethodnom postupku izjasnio, da je smrtni ishod oštećenog nastupio do 30 minuta nakon povredјivanja, ali je vјeštak na glavnom pretresu objasnio, da je naknadno uradjenim patohistološkim analizama utvrdјeno prisustvo narkoze svih slojeva grklјana sa mnoštvo granulocita u predjelu rana, što ukazuje, da je period nastanka smrtnog ishoda bio znatno duži od pola sata (30 minuta).

Nadalje, imajući u vidu karakteristike predmetnog oružја, te rezultate obdukcionog vјeštačenja u kojem je konstatovano, da je ustrijelni kanal s desna u lijevo, od naprijed ka nazad i da ima silazni karakter, te da je visinska razlika izmedјu ulazne rane i mјesta gdje se zaustavio projektil, koji je pronadјen prilikom obdukcije oko 1 cm i dužinu strijelnog kanala od 3 cm, stalni sudski vјeštak balističke struke M. M. se izjasnio, da je ugao putanje projektila približno oko 20 stepeni u odnosu na horizontalnu osu, odnosno da je vrat oštećenog bio u položaj zakrivljenosti od oko 20 stepeni u odnosu na putanju projektila, pa je vјeštak uzimajući dinamiku predmetnog događaja i balističku putanju projektila koji je nanio ustrijelni kanal utvrdio, da je povreda nanijeta kada je cijev predmetnog oružја bila na visočijem položaju u odnosu na vrat oštećenog i usmјerena prema niže, s tim što se takav položaj nije mogao izvesti iz stojećeg položaja onoga ko je pucao, pod uslovom, da je i oštećeni bio u stojećem položaju u istoj ravni, osim, ukoliko konfiguracija terena na kojem se predmetni događaj desio nije bila takava da omogućava opisani položaj usta cijevi puške. Nakon što je upoznat sa navodima odbrane optuženog na glavnom pretresu, u kojoj je optuženi opisao način povredјivanja oštećenog, vјeštak se izjasnio, da je dodavanje puške optuženom, kako je to opisao u odbrani, pritom imajući u vidu visinu ograde, koja je bila u visini grudi optuženog, da je optuženi visok 174 cm, te činjenica da se ulazni otvor rane ustreline nalazi na visini od 164 cm od ravni tabana oštećenog, isti je ostavio mogućnost, da je u takvim uslovima došlo do povredјivanja oštećenog, jer je oštećeni dodavanјem puške optuženom sa cijevi okrenutom ka svom tijelu, mogao postaviti pušku u pravcu putanje projektila koji ga je

pogodio i to pod uslovom, da je desnom rukom držao pušku u položaju otprilike iznad svoje glave, s tim što je tijelo moralo biti blago povijeno prema naprijed, tačnije blago pognuto. U prilog takvom izjašnjenju vještaka stoji i činjenica, da je oštećeni bio visine 186 cm, a kako to nesumnjivo proizilazi iz sadržine obdukcionog zapisnika, pa imajući u vidu naprijed navedeno nesumnjivo proizilazi zaključak, da oštećeni i optuženi koji je visok 174 cm, nijesu bili u istoj ravni prilikom dodavanja puške, odnosno, konfiguracija terena je bila takva, da se optuženi nalazio visocije u odnosu na oštećenog, što po ocjeni suda opravdava način dodavanja puške od strane oštećenog, odnosno, da je pušku sa cijevi okrenutom ka sebi podigao u visinu malo iznad svoje glave, što sve potvrđuje i balističku putanju projektila ispaljenu kritičnom prilikom i pravac prostiranja strijelnog kanala.

Dakle, imajući u vidu utvrdjene činjenice koje proizilaze iz sadržine obdukcionog zapisnika i stručnih i objektivnih izjašnjenja vještaka sudske medicine prof. dr. Č. D. i vještaka balističara M. M. i dovodeći te činjenice u vezu sa navodima odbrane optuženog u pogledu mjesta i načina povredjivanja oštećenog Š. M., po ocjeni suda može se izvesti sasvim pouzdan zaključak, da se predmetni događaj desio upravo na način kako je to optuženi opisao u svojoj odbrani, odnosno, da je do povredjivanja oštećenog došlo u trenutku kada je oštećeni preko ograde dodavao optuženom u ruke vazdušnu pušku, sa ustima cijevi okrenutom ka sebi, u kom trenutku je optuženi povukao za oroz kada je i došlo do ispaljenja projektila diable, koja je oštećenog pogodila u predjelu grla nanoseći mu strijelnu ranu ustrelinu. Na ovak zaključak suda upućuju činjenice koje su rezultat medicinskog vještačenja, da smrt kod oštećenog nije nastupila trenutno, već u trajanju do 12,00 časova, da tom prilikom nijesu bili povrijedjeni veliki krvni sudovi, te da je oštećeni, a imajući u vidu karakteristike poverede, mogao da se kreće, diše, guta i govori, sve do pred samu smrt, odnosno, do momenta kada je došlo do potpunog začepjenja sluzokože grkljana, što sve ide u prilog odbrani optuženog, da je nakon povredjivanja oštećenog, na vratu primijetio malu crvenu tačku, koja je malo krvarila, da je nakon toga normalno komuncirao sa oštećenim, koji mu je rekao da je dobro, sa istim se pješke vratio sa rijeke M... kući, da je oštećeni sjeo pored peći da se ogrije, kada je optuženom na njegovo pitanje saopštio, da ga samo malo grebe grlo, a posebno činjenica da je tek ujutro nakon što se probudio, zatekao oštećenog bez znakova života, te činjenice utvrdjene balističkim vještačenjem, odnosno zaključaku vještaka balističara, da je sasvim moguće da je do povredjivanja oštećenog došlo na način, kako je to opisao optuženi u navodima svoje odbrane, prilikom dodavanja puške od strane oštećenog. Na osnovanost odbrane optuženog, da je iste noći prije predmetnog događaja iz kuće svog rodjaka V. Z. uzeo predmetnu vazdušnu pušku, ukazuju i činjenice utvrdjene iz iskaza saslušnog svjedoka V. J., koja je u svom dosljednom iskazu posvjedočila, da je u noći 20.11.2011. godine, zajedno sa svojim suprugom otišla u goste kod R. S., te da su povratkom kući primijetili, da nedostaje vazdušna puška, za koju su odmah posumnjali da je uzeo V. R., te da je V. i ranije jednom prilikom pozajmljivao pušku od njenog supruga, jer mu je navodno trebala za lov.

Stoji činjenica, da je optuženi V. u prethodnom postupku i na glavnom pretresu u pojedinim djelovima svoje odbrane različito prikazivao predmetni događaj. Tako je u prethodnom postupku naveo, da je kritičnom prilikom vraćajući se sa oštećenim sa rijeke M..., preskakao ogradu, koji je postavio sin nekog inspektora, dok je na glavnom pretresu naveo, da je ogradu na imanju N. zaobišao, pa sud nalazi da razlike u odbranama u pogledu tih činjenica nijesu od uticaja za drugačiji zaključak, obzirom, da se optuženi u svojoj odbrani u prethodnom postupku i na glavnom pretresu skoro identično izjasnio o načinu povredjivanja oštećenog, a koja odbrana u tom dijelu nije opovrgnuta ni jednim dokazom provedenim u postupku. Ovdje je neophodno napomenuti, da optuženi V. R. u prethodnom postupku pred VDT u Podgorici, nije detaljno iznosio svoju odbranu, a u što se sud uvjerio pregledom CD-a na glavnom pretresu, na kojem je audio vizuelno zabilježena odbrana optuženog u prethodnom postupku, a iz razloga što se isti požalio tužiocu da ima glavobolju, nakon

čega mu je tužilac sugerisao, da će imati priliku da sve objasni. Takođe stoji činjenica, koja proizilazi iz zapisnika o uvidjaju VDT-a u Podgorici, sadržine službene zabilješke PJ Podgorica Ispostava Danilovgrad, te fotodokumentacije Uprave policije Ispostava Danilovgrad, da su prilikom vršenja uvidjaja u kući optuženog na zidu između ulaznih vrata i lijevog prozora zapažena oštećenja u vidu dvije pliče rupe na malteru nejednakih dimenzija, kružnog oblika, a na bočnom lijevom zidu, gledano iz pravca ulaznih vrata šest oštećenja na malteru u vidu plićih okruglih rupa, a na sredini sobe dva dijela nalik na djelove olovnih projektila, što po ocjeni suda, a imajući u vidu prethodno navedeno ne ukazuje da je do povredjivanja oštećenog Š. M. došlo u kući optuženog. Osim toga, ni vještak balističar M. M. se u svom pisanom izvještaju nije mogao izjasniti, da li pronadjeni fragmenti olova u kući optuženog prilikom vršenja uvidjaja potiču od projektila-diabole, obzirom, da iste nijesu imale karakteristike potrebne za identifikaciju, ne isključujući mogućnost da potiču od diabole, imajući u vidu gabaritne dimenzije, a da oštećenja na malteru imaju karakteristike oštećenja koja nastaju ispaljivanjem diabola iz vazdušne puške, što ni optuženi nije sporio u navodima svoje odbrane navodeći, da je po povratku kući sa oštećenim, nakon njegovog povredjivanja isprobao pušku, tako što je nekoliko puta pucao u zid, da je ponudio i oštećenom da isproba pušku, što je oštećeni odbio. Za napomenuti je, da ni optužba u tom pogledu nije pružila ni jedan dokaz, da se predmetni događaj desio u kući optuženog, nasuprot njegovoj odbrani, a što proizilazi i iz činjeničnih navoda optužnice, da se predmetni događaj desio u mjestu B..., Opština D..., ne precizirajući pritom, da je do povredjivanja oštećenog došlo u kući optuženog ili van nje.

Sud je posebno cijenio i ponašanje optuženog nakon izvršenja krivičnog djela, tj. činjenicu koja proizilazi iz iskaza svjedoka R. N., datog u prethodnom postupku, u kojem ovaj svjedok navodi, da mu je optuženi Vukadinović nakon slave rekao "napravio sam zlo, ubio sam čovjeka", te da mu je optuženi u svojoj kući rekao, da je spalio dokumenta oštećenog nakon njegove smrti, da će mu iskopati grob i sahraniti ga, pa nalazi, da se takvo ponašanje optuženog ne može dovesti u vezu sa krivičnim djelom za koje je isti i optužen, te da takvo ponašanje samo ukazuje na svijest optuženog, da je odgovoran za smrt oštećenog, a sve u kontestu činjenice, da je optuženi ranije osuđivan za krivično djelo ubistvo u pokušaju, kako je to utvrđeno iz izvoda iz kaznene evidencije za optuženog, a da se predmetni događaj desio nakon njegovog izlaska sa izdržavanja kazne za to krivično djelo, što upućuje da je optuženi bio svjestan eventualnih posledica, pa je iz tog razloga očigledno i htio da prikrije smrt oštećenog.

Cijeneći naprijed utvrđeno činjenično stanje, sud nije prihvatio pravnu ocjenu djela iz optužnice, da je optuženi V. R. počinio krivično djelo ubistvo iz čl. 143. Krivičnog zakonika, jer nema dokaza da je optuženi sa umišljajem lišio života oštećenog. Nasuprot kvalifikaciji djela iz optužnice, sud nalazi, da su se u radnjama optuženog stekli svi bitni elementi bića krivičnog djela nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika Crne Gore, obzirom, da je u postupku nesumnjivo utvrđeno, da je optuženi postupajući na način kako je to prethodno opisano, u noći između 20. i 21.11.2011. godine, u mjestu B..., Opština D..., u blizini rijeke M..., iz nehata lišio života oštećenog Š. M., na način što je u trenutku kada mu je oštećeni preko ograde dodavao u ruke vazdušnu pušku marke "...", model ... calsic, cal. ... mm, fabričkog broja ... sa optičkim nišanom, u koju je optuženi prethodno stavio projektil diabol, povukao za oroz i tako ispalio projektil, koji je oštećenog pogodio u predjelu grla, probio dušnik nanoseći mu strijelnu ranu ustrelinu, usled koje je zbog zatvaranja disajnih puteva na nivou grkljana, nastalim otokom i krvnim podlivom u okolini kanala rane ustrelina, kod oštećenog u periodu do 12,00 sati nakon povredjivanja, nastupila smrt. Iz okolnosti konkretnog slučaja nesumnjivo proizilazi, da je optuženi bio svjestan da postupajući na način kako je to prethodno opisano, hvatajući za oroz predmetne vazdušne puške, u trenutku kada mu je istu dodavao oštećeni preko ograde, čija cijev je bila usmjerena ka gornjem dijelu tijela oštećenog, u koju pušku je upravo optuženi prethodno stavio

projektil-diabolu, oštećenog može lišiti života, ali je olako držao da do toga neće doći, odnosno, da posljedica neće nastupiti, što znači, da se u radnjama optuženog kao subjektivni elemenat bića predmetnog krivičnog djela manifestuje svjesni nehat. Ovo tim prije, a kako to proizlazi iz odbrane optuženog, istu pušku imao namjeru da koristi za lov, što znači da je bio svjestan udarne moći projektila ispaljenog iz predmetne puške.

Imajući u vidu sve prethodno navedeno, te činjenicu da je optuženi oglašen krivim za krivično djelo nehatno lišenje života iz čl. 148. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je činjenično stanje u izreci presude, upodobio rezultatima dokaznog postupka, na način kako je to predstavljeno u izreci, nalazeći da na taj način nije povrijeđen objektivni identitet optužnice.

Sud je kao neosnovan odbio predlog odbrane da se u dokaznom postupku izvrši sudsko psihijatrijsko vještačenje optuženog u cilju utvrđivanja stanja njegove svijesti u vrijeme izvršenja krivičnog djela, odnosno, kako bi se utvrdilo stanje mentalnog zdravlja optuženog, obzirom, da ni jedna činjenica utvrđena tokom postupka, a koja je prethodila izvršenju krivičnog djela nije ukazivala na poremećaj svijesti kod optuženog, a posebno imajući u vidu odbranu optuženog, koji prihvata da je njegovom krivicom došlo do lišenja života oštećenog Š. M., pritom do detalja objašnjavajući kako se desio predmetni događaj.

Sud je cijenio i ostale dokaze provedene u postupku, pa je našao da isti nijesu od uticaja za drugačije presudjenje u ovoj krivično pravnoj stvari.

Odlučujući o kazni za optuženog, Sud je najprije, u smislu čl. 42. Krivičnog zakonika, cijenio sve okolnosti od kojih zavisi da kazna bude manja ili veća (olakšavajuće ili otežavajuće okolnosti), pa je sud u odsustvu olakšavajuće okolnosti, kao otežavajuću okolnost na strani optuženog cijenio raniji život, tj. njegovo osudjivanje za istovrsno krivično djelo presudom Višeg suda u Podgorici, K.br. 148/09 od 01.03.2010. godine, kojom je osuđen zbog izvršenja krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz čl. 143. u vezi čl. 20. Krivičnog zakonika Crne Gore i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest mjeseci), a što je sud utvrdio iz izvoda iz KE za optuženog, pa je cijeneći naprijed navedenu otežavajuću okolnost optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, nalazeći da je tako odmjereni kazna srazmjerna stepenu krivice optuženog za izvršeno krivično djelo i težini počinjenog krivičnog djela i da predstavlja onu mjeru koja je neophodno potrebna, kako bi se postigla svrha kažnjavanja iz čl. 32. Krivičnog zakonika, da optuženi ubuduće ne vrši krivična djela, u okviru opšte svrhe propisivanja i izricanja krivičnih sankcija iz čl. 4. st. 2. Krivičnog zakonika.

Shodno čl. 51. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je optuženom u izrečenu kaznu zatvora uračunao vrijeme provedeno u pritvoru, počev od 22.11.2011. godine, pa nadalje dok pritvor bude trajao.

Na osnovu čl. 75. Krivičnog zakonika Crne Gore, sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta, vazdušne puške marke „...“ model ..., clasic, cal. ..., fabričkog broja ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., sa optičkim nišanom marke „...“ ..., jer se radi o predmetu koji je

upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela za koji je optužen oglašen krivim, a sve kako bi se otklonili stanja i uslovi koji mogu biti od uticaja, da optuženi ubuduće vrši krivična djela, u okviru svrhe izricanja mjera bezbjednosti iz čl. 66. Krivičnog zakonika, s tim što sud ne dira u pravo vlasnika puške V. Z. na naknadu štete od optuženog.

Sud je oštećenu porodicu pok. Š. M. radi ostvarivanja imovinsko pravnog zahtjeva uputio na redovnu građansku parnicu shodno čl. 239. Zakonika o krivičnom postupku, obzirom da podaci krivičnog postupka ne pružaju dovoljan osnov za potpuno ni za djelimično presudjenje, a utvrđivanje tih činjenica vodilo bi samo odugovlačenju postupka i uvećanju njegovih troškova.

Kako je sud optuženog oglasio krivim, to ga je na osnovu čl. 226. u vezi čl. 229. Zakonika o krivičnom postupku, obavezao na plaćanje troškova krivičnog postupka-sudskog paušala u iznosu 100 eura, koji paušal je određen shodno dužini trajanja postupka, njegovoj složenosti i imovinskim prilikama optuženog, kao i da na ime troškova koje je sud imao po osnovu medicinskog i balističkog vještačenja, plati novčani iznos od 596,00 eura, sve u roku od 15 dana po pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate, dok će o ostalim troškovima krivičnog postupka odlučiti naknadno, posebnim rješenjem, po pribavljanju podataka o njihovoj visini.

Sa izloženog, odlučeno je kao u izreci presude.

VIŠI SUD U PODGORICI

Dana, 15.10.2013. godine

ZAPISNIČAR PREDSJEDNIK VIJEĆA - SUDIJA

Slobodanka Novčić Predrag Tabaš

DN-a, po primjerak:

1. VDT Podgorica,
 2. Optuženom,
 3. Braniocu optuženog,
 4. Predstavniku oštećene porodice,
- po pravosnažnosti presude,
5. A/A.

Postupljeno, dana _____ godine
